**Paramount Law Academy**
**017 456 99993, 019 42 42 86 86**

## অবশিষ্টভোগী বা আসাবা (Residuary) ঃ

| নং | উত্তরাধিকার | শর্ত |
|---|---|---|
| ১. | পুত্র (ছেলে) | পুত্রের সাথে কন্যা থাকলে ২ ঃ ১ হারে কন্যাও অবশিষ্টভোগী হবে। |
| ২. | পুত্রের পুত্র (ছেলের ছেলে) (নিম্নক্রম) | পুত্রের পুত্রের সাথে পুত্রের কন্যা থাকলে ২ ঃ ১ হারে পুত্রের কন্যাও অবশিষ্টভোগী হবে। |
| ৩. | পিতা | --- |
| ৪. | পিতার পিতা বা দাদা (ঊর্ধ্বক্রম) | --- |
| ৫. | সহোদর বা আপন বা পূর্ণ ভাই | সহোদর ভাই বা আপন ভাইয়ের সাথে আপন বোন থাকলে ২ ঃ ১ হারে বোনও অবশিষ্টভোগী হবে। |
| ৬. | সহোদর বা আপন বা পূর্ণ বোন | মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে বোন অবশিষ্টভোগী হবে। |
| ৭. | বৈমাত্রেয় ভাই | বৈমাত্রেয় বোন থাকলে ২ ঃ ১ হারে বৈমাত্রেয় বোনও অবশিষ্টভোগী হবে। |
| ৮. | বৈমাত্রেয় বোন | মৃত ব্যক্তির শুধু এক কন্যার সাথে বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টভোগী হবে। |
| ৯. | সহোদর বা আপন বা পূর্ণ ভাইয়ের পুত্র | --- |
| ১০. | বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র | --- |
| ১১. | সহোদর বা আপন বা পূর্ণ ভাইয়ের পুত্রের পুত্র | --- |
| ১২. | বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের পুত্র | --- |
| ১৩. | আপন চাচা বা পূর্ণ চাচা | --- |
| ১৪. | বৈমাত্রেয় চাচা | --- |
| ১৫. | আপন চাচা বা পূর্ণ চাচার পুত্র | --- |
| ১৬. | বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র | --- |
| ১৭. | আপন চাচা বা পূর্ণ চাচার পুত্রের পুত্র | --- |
| ১৮. | বৈমাত্রেয় চাচার পুত্রের পুত্র | --- |

**Paramount Law Academy**
**017 456 99993, 019 42 42 86 86**

## দূরবর্তী আত্মীয় (Distant kindred) বা যাবিল আরহাম :

যারা 'অংশীদার' বা 'অবশিষ্টভোগী' কোনটাই নয় কিন্তু মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়ের সম্পর্ক আছে তাদেরকে দূরবর্তী আত্মীয় বলে। যেমন: কন্যার পুত্র-কন্যা, বোনের পুত্র-কন্যা, চাচার কন্যা ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির অংশীদার এবং অবশিষ্টভোগী কেউ না থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়গণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

দূরবর্তী আত্মীয়দের ক্রমানুসারে যারা আগে থাকবেন শুধু তারা সম্পত্তি পাবেন। পরবর্তী ক্রমের বা সিরিয়ালের কেউ সম্পদ পাবেন না। নিম্নে উক্ত সিরিয়াল উল্লেখ করা হলো:

(১) কন্যার পুত্র-কন্যা এবং তাদের অধ:স্তন।

(২) নানা, নানার পিতা-মাতা, নানীর মাতা।

(৩) ভাই এবং বোনের পুত্র-কন্যা।

(৪) ফুফু, মামা, খালা এবং তাদের সন্তান।

**Paramount Law Academy**
**017 456 99993, 019 42 42 86 86**

# মাতার ৩ অবস্থা

| | | |
|---|---|---|
| (i) | মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত থাকলে কিংবা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন (আপন-বৈপিত্রিক-বৈমাত্রিক) জীবিত থাকলে | $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে |
| (ii) | মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন জীবিত না থাকলে অথবা ভাই বা বোন মাত্র ১ জন (আপন-বৈপিত্রিক-বৈমাত্রিক) জীবিত থাকলে | $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং অবশিষ্ট অংশ পাবেন |
| (iii) | যদি পিতার চেয়ে মাতার অংশ বেশী হয় তাহলে | উমারিয়াতান নীতি হবে |

**নোট :** উমারিয়াতান নীতি : পিতা ও মাতা ব্যতীত অন্য অত্মীয়কে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করার পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে মাতাকে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। এটি হলো উমারিয়াতান নীতি।

দুইটি ক্ষেত্রে উমারিয়াতান নীতি হয় :

(১) শুধু পিতা, মাতা ও স্বামী যখন অংশ পায়। (এক্ষেত্রে প্রথমে স্বামীকে তার অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে মাতাকে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।)

(২) শুধু পিতা, মাতা ও স্ত্রী যখন অংশ পায়। (এক্ষেত্রে প্রথমে স্ত্রীকে তার অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে মাতাকে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।)